Anlage A – Leistungsbeschreibung

Anlage zum Rahmenvertrag über die Bereitstellung und den Betrieb KI-gestützter digitaler Assistenten zwischen NexAI und dem Kunden

Stand: Oktober 2026

1. Vorbemerkung und Rangfolge

Diese Anlage A (Leistungsbeschreibung) konkretisiert den Gegenstand und den Umfang der von der **NexAI – Next Generation Artificial Intelligence GbR**, Untere Bergstraße 13, 74586 Frankenhardt-Honhardt, Deutschland, vertreten durch die Gesellschafter Maximilian Trenk und Jason Brian Merklein (nachfolgend "NexAI"), gegenüber dem Kunden (nachfolgend "Kunde") erbrachten Leistungen. Sie ist Bestandteil des Rahmenvertrages und gilt nur in Verbindung mit dem jeweils unterzeichneten Auftragsformular/Leistungsschein.

(1) Maßgeblich für den im Einzelfall geschuldeten Leistungsumfang sind ausschließlich das jeweils unterzeichnete **Auftragsformular/Leistungsschein** in Verbindung mit dieser Anlage A. Diese Anlage beschreibt den möglichen Leistungskatalog; geschuldet ist nur, was im Auftragsformular ausdrücklich als beauftragt gekennzeichnet ist.

(2) Leistungen, die weder im Auftragsformular noch in dieser Anlage A ausdrücklich aufgeführt sind, sind **nicht geschuldet**. Sie können durch gesonderte schriftliche Vereinbarung (Change Request) beauftragt werden.

(3) Bei Widersprüchen zwischen den Vertragsdokumenten gilt die im Rahmenvertrag festgelegte Rangfolge. Das Auftragsformular geht dieser Anlage A vor, soweit es abweichende oder ergänzende Festlegungen zum Leistungsumfang trifft.

(4) Die in dieser Anlage verwendeten definierten Begriffe (insbesondere "Agenten", "Endnutzer", "Projektleistungen", "Betriebsleistungen", "Freikontingent", "Mehrverbrauch", "Subunternehmer") haben die im Rahmenvertrag festgelegte Bedeutung.

2. Gegenstand und Leistungskategorien

NexAI stellt dem Kunden **Agenten** (KI-gestützte digitale Assistenten) und **Anwendungen** (Softwareanwendungen wie NexAI CRM, NexAI Kalender und individuelle Anwendungen) bereit und betreibt diese. Die Leistungen gliedern sich in zwei rechtlich unterschiedlich einzuordnende Kategorien:

(1) **Projektleistungen** – einmalige Werkleistungen mit definiertem Erfolg, insbesondere die Einrichtung und Bereitstellung von Anwendungen (Ziffern 7 bis 9) sowie die Ersteinrichtung der Agenten (Ziffer 10). Es gilt Werkvertragsrecht; die Abnahme richtet sich nach Anlage D (Abnahmeprotokoll).

(2) **Betriebsleistungen** – laufender Betrieb, Konfigurationspflege, Wartung, Hosting/Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sowie Support der Agenten und Anwendungen. Es gilt Dienstvertragsrecht; die Verfügbarkeit richtet sich nach Anlage C (SLA).

Welche der nachstehend in den Ziffern 3 bis 9 beschriebenen Agenten und Leistungen konkret beauftragt sind, ergibt sich aus dem Auftragsformular. Der jeweils in einem Modul enthaltene Funktionsumfang, das Freikontingent, der Netto-Einheitspreis für Mehrverbrauch (Overage) sowie etwaige mengen- oder verbrauchsabhängige Grenzen einschließlich eines technischen

EUR-Spend-Caps je Agent werden im Auftragsformular festgelegt.

3. Voice Agent (KI-Telefonassistent)

Der Voice Agent nimmt Sprachanrufe entgegen und/oder tätigt ausgehende Anrufe und interagiert im Rahmen der konfigurierten Wissensbasis und Dialoglogik mit Endnutzern. Der Funktionsumfang umfasst – soweit im Auftragsformular beauftragt – insbesondere:

- Annahme eingehender Anrufe rund um die Uhr sowie – bei entsprechender Beauftragung – Tätigung ausgehender Anrufe im Rahmen zulässiger Kampagnen (vgl. die Compliance-Zusicherungen des Kunden nach § 15 des Rahmenvertrages)
- Beantwortung häufiger Fragen (FAQ) auf Grundlage der vom Kunden bereitgestellten Wissensbasis (Öffnungszeiten, Leistungen, Anfahrt, Konditionen und vergleichbare Auskünfte)
- Vereinbaren, Verschieben und Absagen von Terminen unter Anbindung an das vom Kunden genutzte Kalender-/Buchungssystem, einschließlich Rückbestätigung des Termins (Read-Back) zur Vermeidung von Doppelbuchungen
- Weiterleitung (Transfer) an eine vom Kunden benannte Rufnummer oder Durchwahl bei komplexen Anliegen oder auf Wunsch des Endnutzers
- Erfassung von Leads und Anliegen (Name, Kontaktdaten, Anliegen) sowie strukturierte Übergabe an das vom Kunden benannte Zielsystem
- Qualifizierung von Anliegen anhand vereinbarter Kriterien (z. B. Kategorisierung, Priorisierung, Weiterleitungslogik)
- Aufnahme von Rückrufwünschen und Weitergabe von Nachrichten
- Mehrsprachige Gesprächsführung nach Maßgabe der im Auftragsformular festgelegten Sprachen

Zu Beginn jedes Gesprächs – eingehend wie ausgehend – erfolgt die verpflichtende KI-Ansage nach Ziffer 11. Aufzeichnung und Transkription sind standardmäßig deaktiviert (Ziffer 12).

4. Chat Agent (Website-/App-Chatassistent)

Der Chat Agent führt textbasierte Dialoge über den Chat einer Website, eines Portals oder einer App und unterstützt Endnutzer im Rahmen der konfigurierten Wissensbasis und Dialoglogik. Der Funktionsumfang umfasst – soweit im Auftragsformular beauftragt – insbesondere:

- Einbindung als Chat-Widget auf der Website oder in einer App des Kunden
- Beratung und Beantwortung von Fragen auf Grundlage der vom Kunden bereitgestellten Wissensbasis
- Empfehlung passender Produkte, Leistungen oder Angebote im Rahmen unverbindlicher Auskünfte (keine verbindlichen Preis- oder Vertragszusagen, vgl. Ziffer 13)
- Erfassung von Leads (Name, Kontaktdaten, Anliegen) und strukturierte Übergabe an das vom Kunden benannte Zielsystem
- Terminvereinbarung unter Anbindung an das vom Kunden genutzte Kalender-/Buchungssystem
- Suche in und Auskunft aus vom Kunden bereitgestellten Unterlagen und Dokumenten (z. B. Preislisten, Datenblätter, FAQ-Sammlungen)
- Weiterleitung an einen menschlichen Ansprechpartner oder Übergabe des Vorgangs bei komplexen Anliegen
- Mehrsprachige Kommunikation nach Maßgabe der im Auftragsformular festgelegten Sprachen

Der KI-Hinweis nach Ziffer 11 wird im Chat deutlich sichtbar ausgewiesen.

7. Automatisierungen

NexAI richtet Automatisierungen (Workflows) ein und betreibt diese, um wiederkehrende Prozesse des Kunden zu verbinden und zu automatisieren. Der Funktionsumfang umfasst – soweit im Auftragsformular beauftragt – insbesondere:

- Anbindung an CRM-Systeme, Google Workspace oder Microsoft 365 im Rahmen der verfügbaren Schnittstellen
- Anbindung an Kalender-, E-Mail- und Tabellensysteme (z. B. Google Sheets, Microsoft Excel)
- Anbindung weiterer Systeme über verfügbare Programmierschnittstellen (APIs) und Webhooks
- Automatisierte Benachrichtigungen (z. B. per E-Mail oder Messaging) bei definierten Ereignissen
- Automatisierte Erfassung, Verteilung und Zuordnung von Leads (Lead-Routing)
- Automatisierung wiederkehrender Prozessschritte nach vereinbarter Ablauflogik

Umfang und Verfügbarkeit der Anbindungen hängen von den Schnittstellen und Nutzungsbedingungen der jeweiligen Drittsysteme (Subunternehmer) ab und stehen insoweit unter dem Vorbehalt deren technischer und rechtlicher Verfügbarkeit. Die erforderlichen Zugänge und Berechtigungen zu kundeneigenen Systemen stellt der Kunde bereit.

8. Individuelle KI-Agenten

Sofern im Auftragsformular beauftragt, entwickelt und betreibt NexAI individuelle, projektspezifisch zugeschnittene Agenten. Der konkrete Leistungsumfang, die Ziele, die einzubindenden Datenquellen und Systeme sowie etwaige Abnahmekriterien werden im Auftragsformular oder in einer gesonderten Leistungsbeschreibung je Projekt festgelegt und sind als solche Bestandteil dieser Anlage A. Die vorstehenden Regelungen dieser Anlage (insbesondere zu Transparenz, Aufzeichnungen und Guardrails, Ziffern 11 bis 13) gelten für individuelle Agenten entsprechend.

NexAI CRM (Kundensystem)

Das NexAI CRM ist eine von NexAI bereitgestellte und betriebene Softwareanwendung zur Verwaltung von Kontakten, Unternehmen, Anfragen und Vorgängen des Kunden. Der Funktionsumfang umfasst – soweit im Auftragsformular beauftragt – insbesondere:

- Verwaltung von Kontakten und Unternehmen einschließlich Notizen, Dateianhängen und Änderungshistorie
- Erfassung von Anfragen (Leads) aus den angebundenen Kanälen, insbesondere aus den beauftragten Agenten und aus Formularen der Website des Kunden
- Dokumentation von Anrufen einschließlich Gesprächsprotokoll, soweit der Voice Agent beauftragt und die Übergabe eingerichtet ist
- Aufgaben mit Fälligkeit und automatischer Erinnerung
- Abbildung von Verkaufschancen in konfigurierbaren Phasen (Pipelines)
- Auswertungen und Berichte mit Ausgabe als Tabelle (CSV) und als PDF
- Benutzerkonten mit Rollen- und Rechteverwaltung sowie Anmeldung mit zweitem Faktor
- Funktionen zur Wahrnehmung von Betroffenenrechten und zur Einhaltung von Löschfristen

Das NexAI CRM wird auf Servern in Deutschland betrieben (Anlage B, Anhang 2). Die Daten verschiedener Kunden sind technisch voneinander getrennt. Für die Richtigkeit und Aktualität der eingegebenen Daten sowie für die Vergabe der Zugriffsrechte innerhalb seines Bereichs ist der Kunde verantwortlich. Die Übernahme von Daten aus einem Vorsystem ist nur geschuldet, soweit sie im Auftragsformular ausdrücklich vereinbart ist (Ziffer 14).

NexAI Kalender (Online-Terminbuchung)

Der NexAI Kalender ist eine von NexAI bereitgestellte und betriebene Softwareanwendung. Endnutzer buchen darüber selbst Termine beim Kunden; der Kunde verwaltet darin seine Termine. Der Funktionsumfang umfasst – soweit im Auftragsformular beauftragt – insbesondere:

- Öffentliche Buchungsseite mit Auswahl von Leistung, Datum und Uhrzeit, erreichbar über einen Link oder eingebettet in die Website des Kunden
- Belegung des gewählten Termins bereits während des Ausfüllens (Reservierung) sowie technische Absicherung gegen Doppelbuchungen
- Versand von Bestätigungen und Erinnerungen per E-Mail und/oder SMS nach Maßgabe des Auftragsformulars
- Verwaltung der Termine in Tages-, Wochen-, Monats- und Listenansicht einschließlich Verschieben, Absagen und Sperrzeiten
- Verwaltung von Leistungen, Öffnungszeiten, Pausen, Urlaub und Feiertagen
- Kundenkartei mit Terminverlauf und Notizen
- Bereitstellung als installierbare Anwendung auf Mobilgerät und Rechner einschließlich Push-Benachrichtigungen
- Abonnement der Termine in einem Kalender des Kunden (einseitige Übernahme)

Der Versand von SMS erfolgt über einen Unterauftragsverarbeiter (Anlage B, Anhang 2) und wird, soweit im Auftragsformular vereinbart, mengenabhängig vergütet. Die Anzeige der Rufnummer des Kunden als Absender setzt deren Verifizierung beim Versanddienstleister voraus; diese Mitwirkung obliegt dem Kunden. Für die Richtigkeit der hinterlegten Leistungen, Preise und Öffnungszeiten ist der Kunde verantwortlich.

NexAI App (individuelle Anwendung)

Sofern im Auftragsformular beauftragt, entwickelt und betreibt NexAI eine individuelle Anwendung, die im Namen und im Erscheinungsbild des Kunden auftritt und von Endnutzern auf Mobilgerät und Rechner installiert werden kann. Der Funktionsumfang wird je Projekt festgelegt und umfasst – soweit vereinbart – insbesondere:

- Kundenportal (z. B. Aufträge, Rechnungen, Dokumente, Statusanzeige)
- Anwendung für Beschäftigte des Kunden (z. B. Aufgaben, interne Nachrichten, Belegerfassung)
- Buchungs- und Terminfunktionen
- Push-Benachrichtigungen
- Anbindung an die beauftragten Agenten und Anwendungen sowie an Systeme des Kunden über verfügbare Schnittstellen
- Gestaltung im Erscheinungsbild des Kunden (Name, Logo, Farben)

Die Anwendung wird als installierbare Web-Anwendung bereitgestellt; eine Veröffentlichung in den App-Stores von Apple oder Google ist nicht geschuldet (Ziffer 14). Der konkrete Leistungsumfang, die einzubindenden Systeme sowie etwaige Abnahmekriterien werden im Auftragsformular oder in einer gesonderten Leistungsbeschreibung je Projekt festgelegt und sind als solche Bestandteil dieser Anlage A. Enthält die Anwendung KI-gestützte Funktionen, gelten die Ziffern 11 bis 13 entsprechend.

10. Ersteinrichtung

Die Ersteinrichtung der Agenten und Anwendungen ist eine **Projektleistung** (Werkleistung) und umfasst – soweit im Auftragsformular beauftragt – insbesondere:

- Grundkonfiguration der beauftragten Agenten (Persona, Sprache(n), Dialoglogik, Rahmenparameter)
- Einrichtung der beauftragten Anwendungen (Mandant, Stammdaten, Benutzerkonten, Rollen und Rechte)
- Aufbau der Wissensbasis auf Grundlage der vom Kunden bereitgestellten Informationen und Unterlagen
- Einrichtung der vereinbarten Workflows und Automatisierungen
- Anbindung an die vereinbarten Systeme und Schnittstellen des Kunden (z. B. Kalender, CRM, Telefonie)
- Funktionstests und Feinjustierung vor Inbetriebnahme

Eine gesonderte **Einrichtungsgebühr** fällt nur an, soweit sie im Auftragsformular vereinbart ist; andernfalls ist die Ersteinrichtung mit dem vereinbarten monatlichen oder jährlichen Beitrag abgegolten.

11. KI-Kennzeichnung und Pflicht-Ansage (Transparenz)

Die Kennzeichnung der Agenten als künstliche Intelligenz ist gemäß **Art. 50 der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO / AI Act)** ein **verbindlicher, nicht abschaltbarer Bestandteil** der Leistung. Jeder Endnutzer wird zu Beginn der Interaktion darüber informiert, dass er mit einem KI-System interagiert.

(1) Beim **Voice Agent** erfolgt zu Beginn jedes Gesprächs eine Pflicht-Ansage. Der Standard-Wortlaut lautet – anpassbar an den Kundennamen, inhaltlich jedoch verbindlich: **"Guten Tag, Sie sprechen mit einem KI-Assistenten der [Firma des Kunden]. Wie kann ich Ihnen helfen?"**

(2) Beim **Chat Agent** und beim **Social-Media-Agent** wird der KI-Hinweis in der Benutzeroberfläche deutlich sichtbar ausgewiesen (z. B. "KI-Assistent").

(3) Ist die Aufzeichnung eines Gesprächs im Ausnahmefall auf dokumentierte Weisung des Kunden aktiviert (Ziffer 12), wird die Ansage um einen **Aufzeichnungshinweis** ergänzt, z. B.: **"Dieses Gespräch wird zu Qualitätszwecken aufgezeichnet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, teilen Sie mir dies bitte mit."**

(4) Die Ansage bzw. der Hinweis kann durch den Kunden nicht deaktiviert werden. Weisungen, die auf eine Entfernung oder Verschleierung der KI-Kennzeichnung gerichtet sind, wird NexAI nicht befolgen; NexAI ist berechtigt, den Betrieb eines Agenten auszusetzen, solange eine solche Weisung aufrechterhalten wird.

12. Aufzeichnungen und Transkripte

(1) Die **Aufzeichnung und Transkription** von Gesprächen ist **standardmäßig deaktiviert**. Eine Aktivierung erfolgt ausschließlich auf **dokumentierte Weisung** des Kunden (Betreiber im Sinne der KI-VO) und nur, soweit der Kunde die datenschutz- und sonstige rechtliche Zulässigkeit sicherstellt.

(2) Ist die Aufzeichnung/Transkription aktiviert, erfolgt stets der Aufzeichnungshinweis nach Ziffer 11 Absatz (3). Die Aufbewahrung der Aufzeichnungen und Transkripte beträgt **sechs (6) Monate** ab Erstellung; danach werden sie gelöscht, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht

entgegensteht.

(3) Eine **Speicherung in privaten Endnutzer-Accounts** findet nicht statt. Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der von NexAI eingesetzten Betriebsmittel und der in Anlage B (AVV) benannten Subunternehmer.

(4) Aufzeichnungen und Transkripte werden dem Kunden auf Anfrage im Rahmen der technischen Möglichkeiten bereitgestellt.

(5) Die weiteren Regelungen zur Datenspeicherung – keine Speicherung, soweit technisch abschaltbar; Aufbewahrung von sechs Monaten, soweit nicht abschaltbar; führendes Kundensystem für Geschäftsdaten; 30-tägiger Export vor Löschung bei Vertragsende nebst Löschbestätigung – ergeben sich aus dem Rahmenvertrag und Anlage B (AVV).

13. Guardrails und Themenausschlüsse

Zur Sicherstellung eines verantwortungsvollen Betriebs unterliegen die Agenten den folgenden verbindlichen Leitplanken (Guardrails):

- **Keine rechtsverbindlichen Zusagen:** Die Agenten geben keine verbindlichen Zusagen zu Preisen, Bestellungen oder Verträgen ab. Sie erteilen ausschließlich unverbindliche Auskünfte und vereinbaren Termine.
- **Keine Fachberatung:** Die Agenten erteilen keine medizinische, rechtliche oder steuerliche Beratung. Bei entsprechenden Anliegen erfolgt ein Hinweis auf fachkundige Stellen bzw. eine Weiterleitung.
- **Eskalations- und Rückfragelogik:** Bei unklaren, komplexen oder außerhalb der Wissensbasis liegenden Anliegen stellt der Agent Rückfragen oder eskaliert an einen menschlichen Ansprechpartner bzw. an eine vom Kunden benannte Stelle.
- **Kalender-Read-Back:** Zur Vermeidung von Doppelbuchungen erfolgt vor der Terminbestätigung ein Abgleich mit dem angebundenen Kalender (Read-Back) im Rahmen der technischen Möglichkeiten des angebundenen Systems.
- **Themen- und Verhaltensausschlüsse:** Der Agent verweigert die Bearbeitung unzulässiger, diskriminierender oder gegen die vereinbarten Vorgaben verstoßender Anliegen.

Die **Pflege und Aktualität der Wissensbasis** (z. B. Preise, Öffnungszeiten, Produktinformationen, FAQ) obliegt dem **Kunden**. NexAI verarbeitet die vom Kunden bereitgestellten Inhalte; für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist der Kunde verantwortlich.

14. Nicht geschuldete Leistungen

Nicht Gegenstand des Vertrages sind, soweit nicht ausdrücklich im Auftragsformular vereinbart, insbesondere die folgenden Leistungen:

- Erstellung von Websites, Landingpages und Online-Shops sowie deren Gestaltung und Pflege
- Suchmaschinen-Optimierung (SEO) und redaktionelle Content-Erstellung
- Betreuung von Social-Media-Kanälen sowie Erstellung und Veröffentlichung von Beiträgen
- Recherche und Ansprache potenzieller Kunden des Kunden (Akquise, Lead-Recherche)
- Planung, Schaltung und Betreuung bezahlter Werbekampagnen (z. B. Google Ads, Social Ads) sowie das damit verbundene Mediabudget
- Grafik-, Logo- und Corporate-Design-Leistungen
- Hosting, Wartung oder Betrieb kundeneigener oder fremder Systeme, die nicht Bestandteil der von NexAI bereitgestellten Betriebsmittel sind
- Schulungen, Workshops und Einweisungen, soweit nicht ausdrücklich vereinbart
- Beschaffung von Lizenzen, Guthaben oder Zugängen zu Drittdiensten, soweit nicht im Beitrag enthalten oder ausdrücklich vereinbart
- Übernahme von Daten aus Vorsystemen (Datenmigration), soweit nicht ausdrücklich im Auftragsformular vereinbart
- Veröffentlichung von Anwendungen in den App-Stores von Apple oder Google

15. Keine Erfolgs-, Lead- oder Umsatzgarantie (Beschaffenheit)

(1) NexAI schuldet die vertragsgemäße Bereitstellung und den vertragsgemäßen Betrieb der Agenten nach Maßgabe dieser Anlage A und des Auftragsformulars. NexAI schuldet **keinen wirtschaftlichen Erfolg**.

(2) Es wird **keine Garantie** für eine bestimmte Anzahl an Leads, Terminen, Abschlüssen, Reichweiten oder für einen bestimmten Umsatz übernommen. Eine dahingehende Beschaffenheit wird nicht als geschuldet vereinbart.

(3) Die Agenten beruhen auf **wahrscheinlichkeitsbasierten KI-Verfahren** und sind naturgemäß **nicht in jedem Einzelfall fehlerfrei**. Die Parteien vereinbaren als geschuldete Beschaffenheit den Betrieb der Agenten im Rahmen des vereinbarten Leistungsbildes und der Guardrails (Ziffer 13). Vereinzelte inhaltliche Unrichtigkeiten, Missverständnisse oder nicht abschließend bearbeitete Anfragen begründen für sich genommen keinen Mangel, solange die Agenten im Rahmen dieses Leistungsbildes arbeiten; die gesetzlichen Mängelrechte des Kunden bei einem Abweichen von der vereinbarten Beschaffenheit bleiben unberührt.

(4) Die Verfügbarkeit richtet sich nach Anlage C (SLA); die Haftung richtet sich nach den Regelungen des Rahmenvertrages (§ Haftung) und der AGB (B2B).

Diese Anlage A ist Bestandteil des Rahmenvertrages und gilt nur in Verbindung mit dem jeweiligen Auftragsformular. Es handelt sich um einen sorgfältig erstellten Entwurf, der für den konkreten Einzelfall anwaltlich geprüft werden sollte.